

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5609/2539

นาย สุเทพ ชิมสุวรรณ  
นางสาว สุดา ชิมสุวรรณ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทเพียงลงชื่อเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทแทนบิดาเท่านั้นการที่โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยเป็นการกระทำตามคำสั่งของบิดาที่ต้องการให้โจทก์นำที่ดินพิพาทไปขายนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนื่องจากบิดาไม่ไว้วางใจจำเลยถือว่าการที่โจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทเป็นเพียงตัวแทนบิดาโจทก์โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทแม้จำเลยจะคัดค้านการขายที่ดินพิพาทโจทก์ก็ไม่ได้ได้รับความเสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลย

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยเพิกถอนการคัดค้านการจดทะเบียนขายที่ดินของโจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 45,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์และจำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ก่อนบิดาจะล้มป่วยและถึงแก่กรรมนั้นบิดาได้ขออนุญาตเอาที่ดินพิพาทไปจำนองประกันเงินกู้ต่อธนาคารชั่วคราว โดยให้จำเลยลง

ลายมือชื่อในแบบพิมพ์หนังสือมอบอำนาจที่ไม่ได้กรอกข้อความ ต่อมาบิดาหมดความ  
จำเป็นและไม่ได้นำไปจำหน่าย บิดาได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จำเลย ส่วน  
หนังสือมอบอำนาจไม่ได้คืนให้ จำเลยไม่เคยมอบอำนาจให้โจทก์ไปทำการโอนที่ดิน  
พิพาทให้โจทก์หรือโอนให้แก่บุคคลอื่นหลังจากโจทก์ได้รับโอนที่ดินพิพาทแล้ว โจทก์  
ก็นำไปทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทให้นางจิรวรรณ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดินประกาศ  
จำเลยจึงได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ การซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับ  
นางจิรวรรณไม่ผูกพันจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยฟ้อง  
ของโจทก์ขาดอายุความแล้วการที่โจทก์ลักเอาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน  
พิพาทไปจากจำเลยแล้วนำไปจดทะเบียนโอนเป็นของโจทก์เป็นการกระทำโดยไม่  
สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย ขอให้ยกฟ้องและ  
ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2533 เสีย  
และบังคับโจทก์โอนที่ดินพิพาทกลับคืนมาเป็นของจำเลยตามเดิม และส่งมอบ  
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย หากโจทก์ไม่ดำเนินการ  
ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ โดยให้โจทก์เสียค่าใช้จ่าย  
ทั้งหมด

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ระหว่างบิดาโจทก์จำเลยยังมีชีวิตอยู่ บิดาได้ให้  
จำเลยเป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทและยึดถือครอบครองไว้แทนส่วนเอกสารสิทธิในที่ดิน  
คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินพิพาท บิดาเป็นผู้เอาไปเก็บรักษาไว้เอง  
ตลอดมาจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อปี 2534 ที่ดินพิพาทไม่ได้เป็นของจำเลยจำเลยไป  
แจ้งความว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินพิพาทสูญหายไปก็เพื่อจะใช้เป็น  
หลักฐานขอรับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับใหม่ ทั้งนี้โดยเจตนาทุจริต จะ  
ยกย้าย จำหน่าย จ่ายโอนที่ดินพิพาทนี้ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  
ต่อมาบิดาโจทก์จำเลยทราบเรื่องที่จำเลยไปแจ้งความจึงหมดความไว้วางใจในตัว  
จำเลยและประสงค์จะเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยจึงให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทให้แก่

โจทก์เป็นผู้ยึดถือครอบครองเพื่อให้โจทก์จัดการขายที่ดินพิพาทนำเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลบิดาซึ่งป่วยเรื้อรังมานาน การจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นของโจทก์จำเลยไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ มาฟ้องแย้งโจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเพิกถอนการคัดค้านการจดทะเบียนขายที่ดินของโจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 130,000 บาท นับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2533 ไปจนกว่าจะมีการเพิกถอนการคัดค้านการจดทะเบียนการขายที่ดิน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลยด้วย

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทเพียงลงชื่อเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทแทนบิดาเท่านั้น การที่โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยเป็นการกระทำตามคำสั่งของบิดาที่ต้องการให้โจทก์นำที่ดินพิพาทไปขายนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนื่องจากบิดาไม่ไว้ใจจำเลยการที่โจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทเป็นเพียงตัวแทนบิดาโจทก์จำเลยเท่านั้นโจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาท แม้จำเลยจะคัดค้านการขายที่ดินพิพาทโจทก์ก็ไม่ได้ได้รับความเสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

พิพากษายืน

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปาณูราช)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |